

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1400/2538

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ธรรมนูญหรือสัมฤทธิ์ กลิ่นจำปา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (5), มาตรา 317, มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การพรากรเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317นั้นไม่ว่าจำเลยจะพรากไปจากใครคนใดคนหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จำเลยก็มีความผิดทั้งสิ้นดังนั้นแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยพรากผู้เสียหายอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองโดยมิได้บรรยายว่าพรากไปจากผู้ดูแลด้วยแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยพรากไปจากผู้ดูแลจำเลยก็มีความผิดมิใช่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง แม้ มีดักเตอร์จะไม่ใช่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ทุกครั้งที่จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจำเลยเอามีดคัตเตอร์ที่จำเลยพาไปออกมาขู่เชิญผู้เสียหายแสดงว่าจำเลยพามีดคัตเตอร์ไปโดยเจตนาจะใช้เป็นอาวุธมีดคัตเตอร์จึงเป็นอาวุธ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 277, 317, 371

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม , 317 วรรคสาม , 371 ซึ่ง เป็น ความผิด หลายกรรมต่างกัน เรียง กระทั่ง ลงโทษ จำเลย ทุกกรรม เป็น กระทั่ง ความผิด ไปตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน กระทำ ชำเราเด็ก หญิง โดยใช้ อาวุธ รวม 6 กระทั่ง ทุกกระทั่ง ลงโทษ จำคุก ตลอด ชีวิตฐาน พราก เด็ก อายุ ยัง ไม่เกิน 15 ปี รวม 5 กระทั่ง จำคุก กระทั่ง ละ 5 ปีรวม จำคุก 25 ปี และ ฐาน พา อาวุธ ไป ใน เมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดย ไม่มี เหตุอันสมควร รวม 5 กระทั่ง ปรับ กระทั่ง ละ 100 บาทรวม ปรับ 500 บาท เมื่อ รวม โทษ ทุกกระทั่ง แล้ว คง ให้ จำ คุก ตลอด ชีวิตสถาน เดียว ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ให้ยก ฟ้อง โจทก์ สำหรับ คำฟ้อง ข้อ ก.

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อเท็จจริง พัง ว่า พยานหลักฐาน ของ โจทก์มี น้ำหนัก พังได้ ว่า จำเลย ช่มชืด กระทำ ชำเรา ผู้เสียหาย จริง ตาม ฟ้องและ วินิจฉัย ต่อไป ว่า การ พราก เด็ก อายุ ไม่เกิน 15 ปี ไป เสีย จากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ ดูแล โดย ปราศจาก เหตุอันสมควรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 นั้น ไม่ ว่า จำเลย จะ พรากไป จาก ใคร คนใด คนหนึ่ง ตาม ที่ กฎหมาย บัญญัติ ไว้ จำเลย ก็ มี ความผิดทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ โจทก์ จะ บรรยายฟ้อง ว่า จำเลย พราก ผู้เสียหาย อายุไม่เกิน 15 ปี ไป เสีย จาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง โดย มิได้ บรรยาย ว่า พราก ไป จาก ผู้ดูแล ด้วย แต่ ทางพิจารณา ได้ความ ว่า จำเลย พราก ไป จากผู้ดูแล จำเลย ก็ มี ความผิด มิใช่ เป็น เรื่อง ข้อเท็จจริง ใน ทางพิจารณาแตกต่าง กับ ฟ้อง

ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา ว่า การ พา มีด คัตเตอร์ ซึ่ง เป็น เครื่องเขียนและ ไม่เป็น อาวุธ โดยสภาพ ไป ใน เมือง จำเลย ย่อม ไม่มี ความผิดเห็นว่า แม้ มีด คัตเตอร์ จะ ไม่เป็น อาวุธ โดยสภาพ แต่ ข้อเท็จจริงใน คดี นี้ ได้ความ ว่า ทุกครั้ง ที่ จำเลย ข่มขืน กระทำ ข้าเรา ผู้เสียหายจำเลย เอา มีด คัตเตอร์ ที่ จำเลย พา ไป ออก มา ขู่ขี้ขี้ ผู้เสียหายแสดง ว่า จำเลย พา มีด คัตเตอร์ ไป โดย เจตนา จะ ใช้ เป็น อาวุธ มีด คัตเตอร์จึง เป็น อาวุธ จำเลย จึง มี ความผิด ฐาน พา อาวุธ ไป ใน เมือง ตาม ฟ้องฎีกา ของ จำเลย ทุก ข้อ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ